

제 목 휴일근로 시 휴게시간 반영 미흡
 소 관 부 서 ♠♠♠♠처 @@@@팀
 내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠처는 직원 근태 및 복리후생 업무 관련 주관부서로서 「직원복무요령(이하 “요령”이라 한다)」에 따라 소정근로시간, 휴게시간 및 시간외근로를 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

요령 제4조(소정근로시간)에 따르면 직원의 소정근로시간은 오전 9시부터 오후 6시까지 휴게시간 1시간을 제외한 1일 8시간을 말하고, 제5조(휴게시간)에 따라 직원의 근로시간(소정근로시간, 시간외근로)이 4시간 이상일 경우에는 30분 이상, 8시간 이상일 경우에는 1시간 이상 휴게시간을 부여해야 한다.

이는 「근로기준법」 제54조에 따른 내용이며, 같은 법 제59조에 따른 ‘근로시간 및 휴게시간 특례 합의 사업장’⁵⁾ 또는 제63조에 따른 ‘휴게시간 적용제외 근로자’⁶⁾에 해당하지 않는 이상 반드시 준수해야 하는 강행 규정으로 위반 시 벌칙조항이 있다.

5) 「통계법」 제22조제1항에 따라 국가데이터처장이 고시하는 산업에 관한 표준의 중분류 또는 소분류 중 육상운송업, 수상운송업, 항공운송업, 기타 운송서비스업 및 보건업으로 노사 서면합의 필요

6) 농림·축산·양식·수산 사업, 감시·단속적 근로자(고용노동부 승인 필요) 및 관리·감독 업무 종사자(실질적 권한 필요)

그리고, 시간외근로 시의 휴게시간에 대해 「근로기준법」에서 별도로 정하는 바는 없으나, 관련 판례(대법원 2023.12.7. 선고 2020도15393)에 따르면, 시간외근로에 대해서도 동일한 휴게시간이 부여되어야 하므로 4시간을 초과하여 시간외근로를 하게 할 때에는 근로시간 도중에 휴게시간을 부여하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여, 관리원은 소정근로시간(오전 9시~오후 6시) 내 점심 시간 1시간(오후 12시~오후 1시)을 휴게시간으로 부여하고 있으며, 1일 8시간 근무 후 시간외근로를 하는 경우 30분(오후 6시~오후 6시 30분)의 휴게시간을 부여하고 있다.

그러나, '23년 1월부터 '25년 10월까지 관리원 직원의 휴일 시간외근로 내역을 검토한 결과, 휴게시간 없이 4시간 이상(8시간 이상 포함) 근무한 사례가 총 1,048건 확인되었고, 세부 내용은 아래와 같다.

[표 4] 휴일 시간외근로 현황

구분	4시간 이상 8시간 미만	8시간 이상
수당	448건	98건
보상휴가	383건	119건
합계	831건	217건

현재 시간외근로는 PC-OFF 시스템으로 근태관리자의 사전 승인을 받아 운영하고 있으며, PC-OFF 시스템에는 별도의 제한 없이 연속으로 시간외근로를 신청할 수 있다.

이러한 시간외근로 시 휴게시간 미부여는 장시간 연속근무로 인한 신체적·정신적 피로를 예방하는 「근로기준법」 위반일 뿐만 아니라, 점심시간 등을 위해 불가피하게 외부로 이동 및 법인카드를 사용할 경우 근무시간에 근무지를 이탈하게 되는 결과를 초래하게 되어 문제의 소지가 될 우려가 있다.

4. 관계 직원 및 관계 부서 의견

♠♠♠♠처는 감사결과 확인된 문제점에 대해 인정하며, 관련 법령을 준수할 수 있도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 직원이 시간외근로 시에 「근로기준법」 제54조에서 정한 휴게시간이 보장되도록 시스템 또는 관련 제도를 개선하여 주시기 바랍니다. (통보)